化州市播扬镇自建房“12•31”一般物体打击事故调查报告

日期：2025-03-31 作者： 来源： 化州市应急管理局

2024年12月31日14时许，化州市播扬镇江佩村委会旺芽根村一农村自建房施工现场，发生一起物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失约57万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》及国家有关法律法规的规定，化州市人民政府批准成立了由化州市应急管理局牵头，市公安局、市司法局、市住房城乡建设局、市城管执法局、市人力资源社会保障局、市总工会、播扬镇政府等有关部门组成的化州市播扬镇自建房“12·31”一般物体打击事故调查组，并邀请市纪委监委派员参加事故调查处理工作。

事故调查组通过现场勘验、调查取证、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故发生单位概况

（一）有关人员情况

1.王*明，男，62岁，化州市播扬镇江佩旺芽根村人，涉事建房人之一。

2.王*，男，35岁，化州市播扬镇江佩旺芽根村人，涉事建房人之一。

3.王*文，男，56岁，化州市播扬镇江佩旺芽根村人，涉事房屋主体工程包工头。

4.蔡*奎，男，61岁，化州市那务镇田心对冲村人，上料作业组织者。

5.莫*梅，女，64岁，化州市那务镇高坡那务村人，这次事故死者。

（二）涉事农村自建房基本情况

涉事在建房屋位于化州市播扬镇江佩旺芽根村，由2块农村宅基地合并一起建设，建房人分别是王*明和王*，每块土地面积91平方米，批准建筑层数3.5层，批准建设面积319平方米，属农村拆旧建新自用楼房，都取得《农村宅基地批准书》和《乡村建设规划许可证》，王*明负责日常管理。2024年6月开始动工建设，直到事故发生时，已经建成5层主体结构，正在对楼顶的女儿墙进行施工。

（三）施工单位基本情况

2023年6月，王*明与王*文口头约定，采取“包工不包料”的方式，以建筑面积每平方米155元的承包价格将主体工程发包给王*文组织施工队去施工，施工内容包含装模（含模板材料）、扎钢筋、砌砖、上料等，双方没有签有合同和安全生产管理协议，未约定各自的安全生产管理职责。

经查，主体施工承包方：王*文，个体包工头，没有乡村建设工匠证书，施工队没有营业执照和施工资质，无建筑施工安全生产相关培训、教育知识。该队由王*文个人组织、管理，常年承接房屋主体施工，施工队人员不固定。

王*文将上料交给蔡*奎组织人员施工，砌墙上料费用按使用的红砖数量计算，口头约定每块红砖0.07元，双方没有签有合同和安全生产管理协议，未约定各自的安全生产管理职责，涉事简易卷扬提升机由蔡*奎提供，事发时，蔡*奎组织了5名工人在王*明和王*的自建房上料。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

2024年12月31日13时许，王*文带领5名砌墙工人在王*明和王*的自建房天面砌女儿墙，蔡*奎、莫*梅、全*平、李*珠、洪*兴、黄*红等6人在现场往天面吊砌墙所使用的建筑材料，吊料工人的工作安排是洪*兴和黄*红在天面接料，莫*梅、全*平、李*珠3人在地面装料，蔡*奎在楼下负责操作简易卷扬提升机。吊运红砖是采取金属焊接的砖车，14时许，蔡*奎操作简易卷扬提升机将空砖车吊下地面，莫*梅装好一车砖站在吊物下方等待吊运，当砖车下行到四楼时，触碰到上料口的排栅竹，砖车脱钩坠落，刚好砸中莫*梅（未戴安全帽）。

（二）事故应急救援情况

事故发生后，蔡*奎立即走过去扶着莫*梅，并呼喊工友过来救人。14时04分，王*文拨打“120”叫救护车，几分钟后，蔡*奎用三轮摩托车将莫*梅送往播扬卫生院抢救，在半路与“120”救护车相遇，医生立即对莫*梅进行抢救，莫*梅经抢救无效死亡。14时15许，蔡*奎拨打“110”报警。接警后，市公安局播扬派出所和技术中队迅速到达现场处置。播扬镇政府、应急、住建等有关部门接报后，迅速到达事发现场了解情况和指导做好善后工作。

（三）善后处理情况

事故发生后，播扬镇政府积极组织涉事方与莫*梅家属协商赔偿有关事宜，并于2025年1月2日达成《人民调解协议书》，共赔偿57万元人民币。

三、事故造成人员伤亡和直接经济损失

该事故共造成1人死亡，事故造成直接经济损失约57万元。

四、事故原因分析和性质认定

（一）直接原因

1.蔡*奎操作简易卷扬提升机将砖车吊下地面时，砖车触碰到上料口的排栅竹脱钩坠落，砸中违规站在吊物下方莫*梅，是造成事故发生直接原因之一。

2.涉事的简易卷扬提升机起重吊钩不符合要求，安全设备缺失，没有防止脱钩的安全装置，也是造成事故发生的直接原因之一。

（二）间接原因

1.王*明建房时，违规超层建设，并将房屋主体工程发包给无承包工程资质和从业资格的个人组织施工。

2.王*文，作为房屋主体工程承包方，安全生产责任制和安全管理措施不落实；安全投入不足，未对施工人员进行日常安全教育培训和技术交底，未定期进行安全检查。

3.王*文与蔡*奎等人未签订专门的安全生产管理协议，未约定各自的安全生产管理职责；未对现场施工进行统一协调、管理，未督促施工现场的施工人员佩戴安全防护用品（安全帽）；对吊钩安全设施缺失和施工人员违规作业行为，未能及时发现并消除事故隐患。

4.蔡*奎，提供存在安全隐患的简易卷扬提升机，未督促施工人员佩戴安全防护用品（安全帽），施工中对莫*梅违规站在吊物下方未及时制止。

（三）事故发生地政府、相关职能部门履职情况

1.播扬镇政府，是涉事单位的属地政府。镇成立党委书记为组长的安全生产领导小组，定期召开领导班子会议专题研究部署安全生产工作。该镇定期召开自建房安全监管工作会议，研判辖区内自建房安全状况，研究部署自建房安全整治工作，积极开展自建房安全专项检查、巡查。

对涉事自建房监督管理情况，该镇督促事主购买了《建筑施工行业安全生产责任保险》，并签订《建筑施工安全承诺书》。播扬镇综合行政执法队工作人员于2024年11月22日常巡查发现涉事自建房已经建成四层，正在进行第五层施工，违反规定建设的3.5层，执法队下达《责令改正通知书》和《在建房屋安全整改通知书》，责令事主在11月29日前自行拆除超建部分。由于事主没有按要求执行，综合行政执法队于11月29日立案，决定对涉事自建房超出规划许可的违法建筑采取强制拆除，综合行政执法队于12月9日到现场执行，拆除第五层部分墙体，并下发《在建房屋安全整改通知书》，反映有违规使用简易提升吊机的问题。12月17日，综合行政执法队到现场检查时，发现涉事自建房正在进行第五层楼面模板施工，执法队采取拆除模板控停措施。12月20日，综合行政执法队再到现场检查时，涉事自建房已经完成第五层装模，正在进行钢筋铺设（扎

铁），执法队下达《责令停工通知书》控停。事故发生前，事主利用周末休息日进行抢建，完成第五层的主体建设。

2.市城市管理和综合执法局。根据《化州市人民政府关于镇（街道）实行综合行政执法的公告》（化府公〔2021〕2号）“我市调整给各镇人民政府和街道办事处以其自身名义行使的第一批行政处罚权及与之相关的行政检查权、行政强制权，县城副中心合江镇人民政府为180项，文楼等22个镇人民政府、街道办事处为170项”。镇（街道）在土地、规划、施工方面均有行政许可、行政检查、行政处罚、行政强制的职权。2024年以来，该局组织各镇（街）的行政执法分管领导和业务骨干开展了1期业务培训班，共计培训46人次。此外，2024年以来，该局深入镇街开展行政执法案卷评查等形式的业务指导和对违法建设行为进行现场督办，有力监督镇街落实建筑施工领域的各项治理工作。经查，未发现该局履职不到位的情形。

3.市住房和城乡建设局，作为行业主管部门。2024年以来，该局扎实开展房屋市政工程治本攻坚三年行动，积极开展房屋市政工程监督管理工作。一是不定期召开全市各镇街关于建筑施工安全生产工作会议，部署各镇街开展房屋市政工程安全监管工作；坚持每年开展一次各镇（街道）建筑施工领域监管业务知识培训班，负责村镇建设的分管领导和股室负责人举办了住建领域业务知识培训，2024年度共培训业务监管人员约46人次。二是每季度至少组织对各镇（街道）开展一次建设工程施工安全专项督导检查。2024年以来该局共检查督导镇街76次，检查各镇街直接监管的工程项目112个，发出执法建议书83份。三是积极开展乡村建筑工匠培训。2024年以来，该局组织全市各镇街开展乡村建筑工匠培训班8次，共培训乡村建筑工匠500人，超额完成2024年100个乡村建筑工匠培训任务。经查，未发现该局履职不到位的情形。

（四）事故性质认定

经事故调查认定，该事故是一起农村自建房在施工过程中责任不落实、管理不到位、安全设施不完备而引起的一起生产安全责任事故，事故死亡1人，属于一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定和对事故负有责任的单位或个人的处理建议

（一）对事故责任人员处理建议

1.莫*梅，安全意识淡薄，对现场危险性辨识不足，未佩戴劳动防护用品（安全帽）的情况下，站立在吊物下方，不慎被脱钩的砖车砸中导致事故发生，对本次事故负有直接责任，鉴于其已死亡，不再追究其责任。

2.王*文，承接工程施工任务，安全生产责任制和安全管理措施不落实，安全生产责任制和安全管理措施不落实，安全生产投入不足；与蔡*奎等人未签订专门的安全生产管理协议，未约定各自的安全生产管理职责；未对现场施工进行统一协调、管理，未及时发现并消除事故隐患，对本次事故负有管理责任，建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》等有关规定对其实施行政处罚。

3.王*明、王*，超层建设，将房屋建设工程违法发包给不具备相应资质的个人，同时也未落实建设方的施工安全职责，对施工方统一协调、管理不到位，建议由播扬镇政府对王*明和王*非法违法建设行为依法查处。

4.蔡*奎，作为上料作业施工队的组织者，提供存在安全隐患的简易卷扬提升机，未督促施工人员佩戴安全防护用品（安全帽），施工中对莫*梅违规站在吊物下方未及时制止，对事故发生负责有责任，依法承担赔偿责任。

（二）其他建议

1.播扬镇政府对王*明和王*非法违法建设行为查处不彻底，建议责成播扬镇政府向市政府做出深刻书面检查，并报市安委办。

2.事故涉及其他法律责任，如相关的民事法律责任等，建议当事各方通过其他法律途径解决。

六、事故防范和整改措施建议

为深刻吸取事故教训，引以为戒、举一反三，切实加强 施工安全生产管理，促进全市建筑行业安全发展，提出以下防范和整改措施：

（一）播扬镇政府要认真汲取该事故教训，举一反三，在辖区内开展一次房屋建设工程专项治理行动，严格落实审批程序，全面、深入、细致开展安全隐

患排查活动，认真查找房屋建筑施工领域安全生产工作的薄弱环节和突出问题，对发现的安全隐患要及时督促落实整改，发现违建行为要依职权职责依法查处，从根本上消除安全隐患。

（二）市城市管理和综合执法局要结合下放镇街行政执法职权事宜，加强对乡镇日常执法的监督指导工作和动态巡查。要按照“谁主管、谁负责”的原则，举一反三，认真履行职责，强化日常监管和隐患排查力度，对非法违法建设行为要充分运用法律手段予以查处，及时发现和消除事故隐患，防范类似事故发生。

（三）市住房和城乡建设局要组织指导全市各镇（街道）深入开展农村自建房领域安全专项整治，严格按照农村自建房“二十四字”工作机制，制定切实可行工作方案，明确整治行动的工作责任、目标任务、重点内容和标准要求，特别是针对当前农村自建房领域存在的未经许可违法建设、安全主体责任不落实、安全防护设施欠缺、起重机械不合格和人员未经培训上岗、安全意识淡薄等突出问题和薄弱环节，认真进行自查自纠和重点执法检查，深入排查治理各类事故隐患，严厉查处打击各类非法违法、违规违章行为。

以上内容版权均属于本网站，未经授权不得改编、摘编或以其他方式使用上述相关内容。
经授权使用的，应在授权范围内使用，并注明“来源：化州政府网”。

分享到：

版权所有：化州市人民政府　网站备案号：粤ICP备09007300号　总访问量：35438199
主办单位：化州市人民政府办公室　网站标识码：4409820012　粤公网安备 44098202441002号
适老化无障碍服务　政府网站找错　机关